MAPA DESCRITIVO DO PROCESSO	Nº Processo: 5.15.00
NOME DO PROCESSO: DEFESA CONTRA INSTRUMENTOS UTILIZADOS COMO ARMAS BRANCAS	

MATERIAL NECESSÁRIO

1. Uniforme operacional, de acordo com o Regulamento de Uniformes da Polícia Militar (R-5-PM).
2. Pistola calibre. 40 com 3 carregadores.
3. Equipamentos de menor potencial ofensivo (tonfa, espargidor, arma de incapacitação neuromuscular e outros determinados/autorizados pelo Cmdo G, se disponível).
4. Algemas com chave.
5. Rádio portátil e Terminal Portátil de Dados (TPD), se disponível.
6. Espingarda cal.12 G*auge*, com munição de elastômero.
7. Escudo acrílico/balístico.
8. Câmera Operacional Portátil (COP) com o respectivo acessório de fixação, se disponível.

Obs.: A relação acima se refere a um rol mínimo de materiais, determinados/autorizados pelo Cmdo G, que o policial militar deverá utilizar para execução dos procedimentos envolvendo este processo.

ETAPAS	PROCEDIMENTOS
Atuação do Policial Militar.	Métodos de atuação contra oponente(s) com instrumento(s) utilizado(s) como arma(s) branca(s).

	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	**POP: 5.15.01**
		ESTABELECIDO EM: 2014
	MÉTODOS DE ATUAÇÃO CONTRA OPONENTE(S) COM INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) COMO ARMA(S) BRANCA(S).	**REVISADO EM:** **Bol G PM Nº 86, de 08MAI24**
		Nº DA REVISÃO: 02

ATIVIDADES CRÍTICAS

1. Identificação do tipo de ameaça.
2. Manutenção da Área de Segurança.
3. Atenção para a Área de Perigo.
4. Acionamento do apoio especializado.
5. Montagem de uma equipe de intervenção adequada.
6. Decisão sobre o modo de atuação. Atuação sem pressa (O tempo está sempre a favor da polícia).

SEQUÊNCIA DE AÇÕES

1. Quando disponível, toda ação e interação policial-militar deve ser gravada, em áudio e vídeo, mediante o uso de COP, conforme prevê o POP 5.16.03 – Uso da Câmera Operacional Portátil.
2. Posicionar-se em local seguro, atentando para a Área de Segurança (contenção, isolamento e estabelecimento de contato seguro para negociação).
3. A contenção e o isolamento são ações cruciais para o sucesso na resolução do conflito. Lembre-se que a distância de segurança entre um indivíduo com faca e os policiais deve ser de no mínimo 7 (sete) metros e sempre com um obstáculo de difícil transposição entre eles (ex.: viatura policial, muros, carros, etc.).
4. Analisar as circunstâncias relacionadas à ocorrência, como a quantidade de envolvidos, motivação e estado emocional do agressor, presença de vítimas e/ou reféns, dentre outras.
5. Solicitar apoio e aguardá-lo, se possível, atentando para não entrar na Área de Perigo, observando-se o princípio da superioridade numérica e atuação mínima de dois policiais.
6. Compor, de acordo com a chegada do apoio, uma equipe de intervenção**,** voltada para a atuação organizada e segura dos policiais militares no ambiente, em conformidade com as funções e ordens de engajamento que seguem listadas:

6.1. **1º homem – Verbalização / Controle Físico** - estabelecer o contato objetivando a rendição por cooperação, devendo realizar o controle físico se houver a solução pacífica da ocorrência em decorrência da intervenção inicial, quando não existir efetivo exclusivo e dedicado para tal finalidade;

6.2. **2º homem – Segurança / Arma de Fogo** - manter a Área de Segurança protegida de qualquer risco de reação agressiva do envolvido contra os policiais ou terceiros;

6.3. **3º homem – EMPO (Equipamento de Menor Potencial Ofensivo) / AIN** - alternativa tática à disposição para possível emprego, sendo que este operador mantém exclusivamente sua função mesmo após o eventual disparo de sondas, contato direto ou arco visual, pois pode ser necessário durante o controle físico seu uso novamente para nova incapacitação temporária, reenergizando as sondas ou com novas sondas disparadas, ação debilitante por contato direto ou uso do arco visual para desmotivar a reação agressiva;

6.4. **4º homem – Controle Físico -** realizar o controle físico através de procedimentos previstos no M-3-PM - Manual de Defesa Pessoal Policial, utilizando suas premissas e princípios de emprego operacional;

6.5. **5º homem – EMPO Escudo Balístico -** realizar a proteção, distração e contenção através do equipamento, sendo que com a chegada deste policial, ele assume a frente da equipe;

6.6. **6º homem – EMPO AIN -** alternativa tática para atuar em apoio ou em substituição ao 3º homem, mantendo as missões;

6.7. **7º homem – Controle Físico -** atuar em apoio ou substituição ao 4º homem, mantendo as missões;

6.8. **8º homem – Segurança / EMPO MIC (Munição de Impacto Controlado)** - manter a Área de Segurança livre de qualquer risco de reação agressiva do envolvido contra os policiais ou terceiros, sendo que devem ser observados as prescrições de emprego do EMPO, conforme Processo 5.12. 00 – Emprego de Munição de Impacto Controlado – Elastômero em espingarda 12 *Gauge*;

6.9. A disposição acima deve ser composta de acordo com a chegada de policiais militares e dos equipamentos disponíveis, sendo que a atuação frente ao envolvido se inicia com os dois primeiros que chegam ao local.

7. Observar a região da cintura e mãos dos envolvidos.

8. Identificar o tipo de instrumento utilizado como arma branca.

9. Adotar as providências existentes no POP 1.01.05 - Abordagem de pessoa(s) a pé, com relação ao posicionamento e utilização do armamento, bem como à verbalização.

10. **Quando houver obediência da ordem legal:**

10.1. adotar as providências existentes no POP 1.01.06 - Busca Pessoal, POP 5.03.02 – Ato de Algemar e POP 1.01.08 - Apresentação da ocorrência em Repartição Pública Competente.

11. **Quando não houver obediência da ordem legal, sem reação agressiva do envolvido:**

11.1. acionar apoio especializado;

11.2. lembrar-se de que o tempo está sempre a favor da polícia. Não há pressa para a resolução da ocorrência. O policial militar deve compreender que o uso do tempo para a solução pacífica dos conflitos é ferramenta fundamental para o sucesso na resolução da crise;

11.3. posicionar-se de modo que o infrator da lei não tenha alcance suficiente de seu corpo, ou seja, permanecer na Área de Segurança;

11.4. verbalizar, sempre no sentido de obter sucesso no desarme e rendição do envolvido/infrator da lei;

11.5. utilizar equipamentos de menor potencial ofensivo (arma de incapacitação neuromuscular, elastômero e escudo) para seu desarme e contenção, quando necessário;

11.6. na falta de equipamentos de menor potencial ofensivo, aguardar o apoio, sempre que possível.

12. **Quando não houver obediência da ordem legal, com reação agressiva do envolvido:**

12.1. acionar apoio especializado;

12.2. verbalizar, sempre no sentido de cessar a agressão, se possível, até obter sucesso no desarme e rendição do envolvido;

12.3. manter sempre a arma na Posição de Tiro “3º Olho”;

12.4. utilizar de forma planejada, equipamentos de menor potencial ofensivo (arma de incapacitação neuromuscular, elastômero e escudo), para seu desarme e contenção;

12.5. na hipótese do agressor se aproximar, colocando em risco a **vida** do policial militar, este deverá procurar ampliar a Área de Segurança, movimentando-se e buscando melhores posições táticas;

12.6. na impossibilidade de manter a Área de Segurança, por motivo contrário à vontade do policial militar (agressor avança contra os policiais transpondo barreiras e não acatando as ordens com intuito claro de atentar contra a vida), na falta de equipamentos de menor potencial ofensivo, na impossibilidade de sua utilização ou na falta de efetividade destes em conter o agressor, fazer o uso da arma de fogo, em conformidade com o Método Giraldi, de modo, somente, a cessar a conduta agressiva e preservar vidas:

12.6.1. providenciar, por meio do acionamento imediato do SAMU, serviço local de emergência ou Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros, o pronto e imediato socorro da(s) vítima(s);

12.6.2. deverá proceder ao transporte imediato da(s) vítima(s) para pronto socorro ou unidade hospitalar, conforme previsto no POP 2.05.01 Ação do PM para preservar o local de crime, sempre que:

12.6.2.1. não existir na localidade Unidade de Resgate, SAMU ou outro serviço de emergência;

12.6.2.2. autorizado pelo COPOM/CAD, quando o tempo previsto de resposta da Unidade de Resgate, SAMU ou serviço de emergência, não for adequado para a situação.

13. Caso a interação policial-militar tenha sido gravada, em áudio e vídeo, por meio da COP, o número identificador do vídeo deverá ser registrado no respectivo BOe, conforme prevê o POP 5.16.02 – Classificação dos dados.

RESULTADOS ESPERADOS

1. Que os policiais militares não se exponham de modo desnecessário, potencializando ações precipitadas e observem o conceito de Área de Segurança.
2. Que os policiais militares se mantenham na Área de Segurança e estejam preparados para uma reação ativa por parte do infrator.
3. Que o policial militar esgote todos os meios para fazer com que o abordado cumpra as determinações legais, utilizando-se da verbalização e uso seletivo da força.
4. Que o policial militar utilize o tempo a seu favor.
5. Que o policial militar, pela verbalização e utilização do tempo a seu favor, com a ajuda de apoio ou utilizando equipamentos de menor potencial ofensivo, consiga desarmar e imobilizar o infrator da lei.
6. Que os policiais militares envolvidos consigam postar-se taticamente na sequência determinada para uma ação mais organizada, segura e que permita assegurar a vida das pessoas envolvidas.
7. Que ao final da ação o(s) policial(is) militar(es) mantenha(m) sua integridade física intacta.
8. Que ao final da ação, vítima e infrator da lei tenham preservadas sua integridade física.
9. Nos casos em que houver necessidade de utilização de força, para fazer cumprir a ordem legal ou por motivo de legítima defesa, que esta seja empregada de forma seletiva e proporcional, no intuito, somente, de conter a injusta agressão, atentando, sempre, para manutenção da integridade física de todos os envolvidos.

AÇÕES CORRETIVAS

1. Se os policiais militares forem surpreendidos, ficando impossibilitados de cumprir o previsto neste POP, deverão:

1.1. **policial militar agredido**:

1.1.1. adotar ações com o objetivo de defender sua vida, utilizando técnicas emergenciais de defesa pessoal e/ou equipamentos de menor potencial ofensivo (somente se for habilitado para tal), sendo seu último recurso, a utilização da arma de fogo.

1.2. **outro policial militar que esteja no apoio:**

1.2.1. auxiliar na contenção do agressor, por meio da utilização de técnicas emergenciais de defesa pessoal e/ou equipamentos de menor potencial ofensivo (somente se for habilitado para tal), podendo evoluir, como último recurso, para a utilização da arma de fogo, em conformidade com o Método Giraldi, de modo, somente, a cessar a conduta agressiva;

1.2.2. nos casos, em que a única alternativa é a utilização de arma de fogo, deve o policial militar estar seguro de que não haja possibilidade de atingir pessoas inocentes.

2. Não iniciar medidas de Controle Físico com o individuo em posse da arma branca ou improvisada e combativo, nestes casos empregar os EMPO e manter a distância.

POSSIBILIDADES DE ERRO

1. Policial militar entrar na Área de Perigo.
2. Policial militar não acionar o apoio especializado.
3. Policial militar não insistir na verbalização para que o abordado cumpra as determinações legais.
4. Policial militar deixar de analisar as circunstâncias relacionadas à ocorrência (quantidade e motivação dos envolvidos, estado emocional, presença de vítimas e/ou reféns, dentre outras).
5. Policial militar deixar de identificar o tipo de instrumento utilizado pelo infrator da lei.
6. Policial militar não utilizar o tempo a seu favor, precipitando-se por meio de ações não técnicas para resolução rápida do conflito.
7. Policial militar não considerar a possibilidade de uma reação ativa e agressiva por parte do infrator da lei, a qualquer momento.
8. Policial militar deixar de solicitar apoio para realizar a abordagem, a contenção, o isolamento (Área de Segurança) e/ou deixar de usar os equipamentos de menor potencial ofensivo, quando possível.
9. Policial militar que realiza a segurança, se posicionar de forma que seu parceiro ou terceiro(s) fiquem na linha de tiro.

10. Policial militar deixar de seguir a montagem da equipe de intervenção e suas ordens de engajamento preliminares.
11. Policial militar entrar em luta corporal com o agressor armado com instrumento que possa ser utilizado como arma branca.
12. Policial militar deixar de utilizar equipamentos de menor potencial ofensivo ou arma de fogo, quando for necessário.
13. Policial militar deixar de acionar o socorro adequado, caso o infrator da lei venha sofrer lesão corporal.
14. Policial militar alvejar terceiros e/ou outro policial militar.

ESCLARECIMENTOS

1. Área de Segurança: é o local mediato onde os policiais militares estão mais protegidos de riscos e posicionados a uma distância segura em relação ao suposto agressor, com ampla visibilidade, de modo a possibilitar intervenções coordenadas, nas situações de não conformidade operacional. A Área de Segurança, portanto, possui algumas características essenciais: isolada, afastada, segura e própria para a verbalização, até que o causador da crise se entregue, conforme figura 1.



Figura 1

2. Área de Perigo: é considerada como o local em que o suposto agressor está localizado ou confinado, bem como o "cone da morte", ou seja, áreas que possibilitam o contato visual com o agressor e podem comprometer a integridade do policial. Dada a **iminência de confronto**, o policial militar **nunca** deve adentrá-la, indicando-se a verbalização como o recurso mais adequado até que o criminoso abandone essa área e eventual arma que esteja em seu poder, colocando-se em condições visuais para a abordagem e detenção seguras, e caso isso não ocorra, acionar apoio de OPM especializada. Esse conceito serve também para edificações, portanto, s**ó se adentra em um recinto se houver certeza de que nele não existe ameaça**, ou realizando a varredura a fim de verificar se o local está seguro, quando estritamente necessário, lembrando-se de que a partir do momento em que se encontra a área de perigo, ou seja, aquela onde se encontra o infrator, deve ser criada a área de segurança, **onde o policial deve permanecer**. A figura 2 demostra a ação equivocada de policiais militares que adentram na área de perigo.



Figura 2

3. Arma branca: todo objeto ou instrumento portátil dotado de lâmina ou outra superfície cortante e/ou perfurante, que possa ser utilizado agressivamente, cabendo lembrar que sua utilização contra qualquer pessoa, pode facilmente obter um resultado letal.
4. Utilização da Arma de Fogo: deve ser utilizada como último recurso, cabendo lembrar que, qualquer agressão e/ou lesão sofrida pelo abordado/agressor, ocorreu motivada por suas atitudes no Teatro de Ocorrência.
5. COPOM/CAD: deve ser compreendido como toda a rede de apoio ao policial militar no atendimento da ocorrência, cabendo ao despachador viabilizar o contato com os superiores de serviço, responsáveis pelas providências a serem adotadas.
6. Ordens de Engajamento: funções táticas definidas preliminarmente, distribuindo o controle para o operador atuar dentro dos limites estipulados.
7. Equipe de Intervenção: sequência de policiais militares que de acordo com as suas funções assumem determinado posicionamento sequencial para que possam atuar de forma organizada e segura.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		**DIAGNÓSTICO DO TRABALHO OPERACIONAL**		
SUPERVISOR:		**SUPERVISIONADO:**		
DATA: ___/___/____	**Nº PROCESSO:** 5.15.00	**Nº POP:** 5.15.01		**NOME DA TAREFA:** Métodos de atuação contra oponente(s) com instrumento(s) utilizado(s) como arma(s) branca(s).
ATIVIDADES CRÍTICAS		**SIM**	**NÃO**	**OBSERVAÇÕES**
1. O policial militar posicionou-se em local seguro (Área de Segurança)?				
2. O policial analisou as circunstâncias relacionadas à ocorrência?				
3. O policial militar solicitou apoio?				
4. O policial militar identificou o instrumento utilizado pelo infrator?				
5. O policial militar verbalizou no sentido do abordado largar o instrumento?				
6. O policial militar utilizou adequadamente os equipamentos de menor potencial ofensivo?				
7. O policiail militar estava posicionado na sequência tática prevista?				
8. Houve necessidade de utilizar arma de fogo?				
9. Houve necessidade de providenciar socorro médico (ao policial, infrator e/ ou terceiro)?				

DOUTRINA OPERACIONAL	
PROCESSO: DEFESA CONTRA INSTRUMENTOS UTILIZADOS COMO ARMAS BRANCAS	
DESCRIÇÃO	**LEGISLAÇÃO**
Atribuições das Polícias Militares	Artigo 144, § 5º, 1ª parte, da Constituição Federal; artigo 3º, *caput*, letras "a", "b" e "c" do Decreto-lei federal nº 667/69, de 02JUL69 (redação pelo Decreto-lei nº 2010, de 12JAN83). LAZZARINI, Álvaro. *A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil*. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. nº 5,. jan/mar, 1995.
Preceitos constitucionais	Artigo 5º, *caput* e incisos II, III, XIII, XV, XVI, XXII,XXXIX, XLII, XLIII, XLIX, LIV, LVI, LVII, LVIII, LXI, LXII, LXIII, LXIV e LXV da Constituição Federal.
Poder de Polícia	Artigo 78 da Lei federal nº 5.172, de 25OUT66, Código Tributário Nacional. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 26ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2001. LAZZARINI, Álvaro e outros. Direito Administrativo da ordem pública. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20. Manual de Direitos Humanos e Cidadania, de DEZ/21.
Arbitrariedade e discricionariedade da ação policial	LAZZARINI, Álvaro. Poder de Polícia e Direitos Humanos. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 30. LAZZARINI, Álvaro e outros. Direito Administrativo da ordem pública. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. MAURÍCIO GARIBE e CEL PMESP ALAOR SILVA BRANDÃO. Os Limites da Discricionariedade do Poder de Polícia. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 23.
Normas para o Sistema Operacional de Policiamento – NORSOP	Diretriz nº PM3-001/02/20, de 06MAR20.
Condução das Partes	Inciso LXIII do art.5º da Constituição Federal; §§ 1º e 2º do art. 1º do Decreto Estadual nº 19.903/50 e Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal de nº 011; Decreto Estadual nº 57.783/12 Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Apresentação de ocorrência na repartição pública competente	Art.66, inciso I, das Contravenções Penais; Art. 319 do Código Penal; Lei Federal nº 9.099/95 cc Lei Federal nº 10.259/01 (dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal); Resolução 233, de 09SET09; Provimento 806/03, de 24JUL03 (consolida as normas relativas aos Juizados Informais de Conciliação, Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Juizados Criminais); Resoluções de nº 2.076, de 13MAI77 e 2.010/16, de 22JUL10, ambas do Conselho Econômico e Social da ONU (Organização das Nações Unidas);

	Decreto Estadual nº 57.783, de 10FEV12; Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Área de Segurança e Área de Perigo	Instrução Continuada de Comando (ICC) nº 230, de 22AGO18, e Programa Vídeo Treinamento (PVT) de AGO/2018. Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20.
Ocorrência de ilícito penal	DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO, HELY LOPES MEIRELLES, LAZZARINI, Álvaro e outros. *Direito Administrativo da ordem pública.* 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. LAZZARINI, Álvaro. A Segurança Pública e o Aperfeiçoamento da Polícia no Brasil. Revista A Força Policial. São Paulo: Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nº 5.
Socorro de vítimas	Art. 1º da Resolução SSP nº 005, de 07JAN13. Processo nº 2.05.00 – Preservação de Local de Crime
Uso de Câmeras Operacionais Portáteis (COP)	Nota de Serviço nº PM3-001/02/21, de 02MAR21. Diretriz nº PM3-001/02/22, de 23FEV22.
Registro da ocorrência	Art.3º da Res SSP 382, de 01SET99.
Testemunha	Art. 202 e art.206 do Código de Processo Penal.
Regras mínimas para tratamento de preso (ONU)	Resolução 2.076, de 13MAI77 e 2.010/16, de 22JUL10, do Conselho Econômico e Social (ONU).
Condução de partes envolvidas em infração penal de menor potencial ofensivo	Resolução SSP-75, de 31AGO20.
Condução de criança e adolescente	Art. 106 parágrafo único, Art. 172 e parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
Comunicação Social	Diretriz PM5-001/55/06, alterada pela Ordem Complementar nº PM5-001/05/09, de 09DEZ09 e pela Portaria nº PM5-003/511/11, publicada no Boletim Geral nº 105, de 06JUN11
Controle Físico	Art. 3º do M-03-PM – Manual de Defesa Pessoal Policial - Controle físico é o nível de força empregado durante uma intervenção policial, caracterizado pelo emprego de técnicas policiais ou de defesa pessoal para controlar, reduzir a oposição e imobilizar a pessoa, a fim de impedir o agravamento da reação e garantir a segurança de todos (policiais militares, população e pessoa imobilizada) M-03-PM – Manual de Defesa Pessoal Policial.
Uso de Tonfa	MT-03-PM – Manual Técnico Policial Militar Bastão Tonfa; Processo 5.10.00 – Uso do Bastão-Tonfa.

Defesa de ataques contra agressões com instrumentos perfuro-cortantes	Capítulo 8, Artigo XVII do M-03-PM – Manual de Defesa Pessoal Policial.
Emprego de equipamentos de menor potencial ofensivo	Manual de Fundamentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de OUT/20; M-03-PM – Manual de Defesa Pessoal Policial
Manual de Tiro	Manual de Tiro Defensivo - M-19-PM
Cumprimento do dever dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei	Resolução nº 34/169, de 17DEZ79, Assembléia Geral da ONU – Código de conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei.
Crime Resistência	Código Penal: Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos.
Crime de Desobediência	Código Penal: Art. 330 - Desobedecer à ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa
Crime de Desacato	Código Penal: Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa
Uso da Força	“Portaria Interministerial MJ nº 4226, de 31DEZ10, que estabelece Diretrizes sobre o Uso da Força pelos Agentes de Segurança Pública”; Art. 284 e Art. 292, ambos do Código de Processo Penal; e Art. 23 do Código Penal.